Nachbesprechung zum Vorgang AR-06

Zwölf Schulungsplätze für eine neue Fertigung

1 Durchführung

Bearbeiten Sie zunächst Eingang, Sachgrundlage, Stellungnahme und Arbeitsauftrag. Geben Sie das Register, den Nachtrag und die Zusatzbelege erst nach dem ersten Entwurf frei. Lassen Sie die Auswirkungen auf die bisherige Bewertung und das bestellte Dokument ausformulieren.

2 Fallbezogene Gegenprüfung

2.1 Kontrollpunkt 1

Mehr als zwanzig Wahlberechtigte und mögliche wesentliche Nachteile bestimmen. Prüfe den organisatorischen Zuschnitt und grundlegende neue Arbeitsmethoden nach § 111 Satz 3 Nr. 4 und 5 BetrVG am konkreten Änderungsumfang. Der Verkauf vor Beratung kann für den Umsetzungsbeginn sprechen.

2.2 Kontrollpunkt 2

Interessenausgleich betrifft das Ob, Wann und Wie und ist nicht per Spruch erzwingbar. Sozialplan gleicht wirtschaftliche Nachteile aus oder mildert sie und ist grundsätzlich erzwingbar, sofern die Voraussetzungen vorliegen. § 112a bei einer ausschließlich personalabbauenden Betriebsänderung gesondert prüfen. Möglichen Nachteilsausgleich nach § 113 prüfen.

2.3 Kontrollpunkt 3

§ 96 Bedarfsermittlung, § 97 Abs. 2 Einführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen und § 98 Durchführung auseinanderhalten. Tätigkeitsänderung und unzureichende Kenntnisse anhand Fehlerklassifizierung und Handzettel-Test nachweisen. Qualifizierungsmaßnahmen zur Beschäftigungssicherung und Nachteilsmilderung konkret berechnen.

2.4 Kontrollpunkt 4

Elf beabsichtigte Kündigungen und zwei vom Arbeitgeber angeregte Aufhebungen getrennt verifizieren. § 17 KSchG bei tatsächlicher Veranlassung und Einordnung in einen Zeitraum von 30 Kalendertagen prüfen. Mitbestimmung zu technischer Überwachung und Planung als eigene Ebene behandeln.